

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1758/2542

นาย สม เกียรติ กิจวัธ นาว วงศ์
นาย นิพนธ์ เลี้ยงรักษา หาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173, มาตรา 900

พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 17

ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3)ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีทุน กองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าสามแสนบาทผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ตามมาตรา 17 แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชร์จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิ เรียกร้องเอาค่านายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ตามมาตรา 7แสดงว่ากฎหมาย มิได้กำหนดว่าการเล่นแชร์ตกเป็นโมฆะเสียทั้งหมด ส่วนการฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร ้องระหว่างสมาชิกวงแชร์ด้วยกันมิได้มีบทบัญญัติรับรองไว้ แต่เป็นที่เห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะเอาโทษแก่ นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เท่านั้น โดยมีเหตุผล อยู่ในหมายเหตุท้ายประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นได้ว่า กฎหมาย มิได้บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาดว่าการเล่นแชร์ ของประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทั้งหมด การผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างโจทก์จำเลยในฐานะสมาชิกวงแชร์ ที่มี น. ซึ่ง เป็นบุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ย่อมไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 6 นิติกรรมการเล่น แชร์ของโจทก์จำเลย จึงไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 เมื่อจำเลยออกเช็คเพื่อชำระเงินรวมเข้าเป็นทุนกองกลาง เป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมวล

จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามเนื้อความ ในคดีนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ จำเลย และผู้มีชื่ออีก 18 คน ร่วมกันเล่นแชร์ มีนางกรรณิการ์เป็นนายวงแชร์ เมื่อจำเลยประมูลได้นายวงแชร์จึงเก็บเช็คจากโจทก์ 5 ฉบับ ไปมอบให้แก่จำเลยแล้วนำเช็คพิพาทรวม 5 ฉบับ ฉบับละ 30,000 บาท ที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายมามอบให้โจทก์เมื่อโจทก์ประมูลได้จึงนำเช็คพิพาทเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคาร เพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีการของธนาคารแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 153,481.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 150,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยนำเงินสดไปมอบให้แก่นายวงแชร์เพื่อแลกเช็คตามฟ้อง กลับคืนมาแล้ว แต่นายวงแชร์นำเงินไปใช้จ่ายเองหมดสมาชิกจึงไม่คืนเช็คแก่จำเลย เช็คตามฟ้อง 5 ฉบับ เกิดจากการเล่นแชร์ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 เห็นตามเช็คดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 90,000 บาท นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2538 ต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ 3 มกราคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่ให้เกิน 3,481.30 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเฉพาะข้อกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ตามฟ็องระหว่างโจทก์ จำเลย และพวกเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นโมฆะและเช็คพิพาทที่ออกเพื่อชำระหนี้ตามฟ็องตกเป็นโมฆะหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ว่าโจทก์ จำเลยกับพวกร่วมกันเล่นแชร์โดยเป็นสมาชิกวงแชร์ซึ่งมีนางกรรณิการ์ งามพจนวงศ์ เป็นนายวงแชร์ สมาชิกวงแชร์แต่ละคนมีภาระที่จะต้องส่งเงินเป็นทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันมูลค่ามากกว่าสามแสนบาท โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเพื่อชำระเข้าเป็นทุนกองกลางดังกล่าว เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 กำหนดทุนกองกลางที่ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าสามแสนบาท ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ตามมาตรา 17 แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชร์จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ตามมาตรา 7 ย่อมแสดงว่ากฎหมายมิได้กำหนดว่าการเล่น

แชร์ตกเป็นโมฆะเสียทั้งหมด ส่วนการฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องระหว่างสมาชิกวงแชร์ด้วยกันมิได้มีบทบัญญัติรับรองไว้ แต่เป็นที่เห็นได้ว่ากฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะเอาโทษแก่นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เท่านั้น โดยมีเหตุผลอยู่ในหมายเหตุท้ายประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ว่า "เนื่องจากในปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการธุรกิจเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์กันอย่างกว้างขวาง การประกอบธุรกิจดังกล่าว นอกจากจะเป็นอันตรายต่อประชาชนแล้วยังกระทบต่อการระดม เงินออมของสถาบันการเงินที่ทางราชการสนับสนุนและรับผิดชอบและส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนการเล่นแชร์ของประชาชนทั่วไปที่ได้ดำเนินการเป็นธุรกิจนั้นยังให้กระทำต่อไปได้" กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาดว่าการเล่นแชร์ของประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมด การผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างโจทก์จำเลยในฐานะสมาชิกวงแชร์ที่มีนางกรรมการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ย่อมไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 6 นิติกรรมการเล่นแชร์ของโจทก์จำเลยจึงไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 เมื่อจำเลยออกเช็คเพื่อชำระเงินรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูล จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคหนึ่ง ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนการ-สายันต์ สุรสมภพ)

1. การเล่นแชร์ หมายความว่า การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป โดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด และให้หมายรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย (พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 4) 2. การเล่นแชร์ เป็นสัญญาชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แบบกำหนดไว้เฉพาะดังนั้นจะทำเป็นหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือแม้ด้วยวาจาก็สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1631-1634/2508) แต่การเล่นแชร์มิใช่เป็นการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 แต่ทว่าสัญญาที่มิใช่หนี้ที่เกิดจากการเล่นแชร์สามารถฟ้องบังคับกันตามสัญญาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2503) อนึ่ง เมื่อพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2534 นี้ตามสัญญาการเล่นแชร์จะต้องเป็นหนี้ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 โดยเฉพาะคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1758/2542 ได้วินิจฉัยไว้ชัดว่า กฎหมายฉบับนี้มุ่งจะควบคุมนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า 300,000 บาท หากเกินกว่าวงเงินดังกล่าวนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์จะฟ้องร้องบังคับหนี้ค่าแชร์ไม่ได้ เพราะสัญญาหรือหนี้ตกเป็นโมฆะเพราะขัดต่อกฎหมาย แต่กรณีในฐานะสมาชิกวงแชร์ฟ้องบังคับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ หรือเป็นกรณีระหว่างสมาชิกวงแชร์ด้วยกันฟ้องบังคับกันเองนั้น ไม่ขัดกับมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 3. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมประการแรกว่า พระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534 มาตรา 5 ห้าม

มิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ หากฝ่าฝืนนิติบุคคลและผู้
แทนนิติบุคคลมีโทษทางอาญาคือ ปรับสำหรับตัวนิติบุคคล ส่วนผู้แทนนิติบุคคลมี
โทษปรับหรือจำคุกและปรับ (พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา
16,26)จึงมีข้อพิจารณาต่อไปว่า ในกรณีนิติบุคคลเป็นนายวงแชร์ หรือผู้จัดให้มีการ
เล่นแชร์ ไม่ว่าทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดจะเกินกว่า 300,000บาท หรือไม่ก็ตามย่อม
ขัดกับมาตรา 5 ดังกล่าว สำหรับกรณีนิติบุคคลนี้ภายหลังพระราชบัญญัติการเล่นแชร์
บังคับใช้ กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้ออกระเบียบเรื่องไม่รับจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลในเรื่องประกอบธุรกิจการเล่นแชร์ ดังนั้น แนวคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1758/2542 ก็น่าจะนำมาปรับใช้กับกรณีนิติบุคคลที่จัดให้มีการเล่นแชร์ได้
ด้วย 4. ข้อสังเกตเพิ่มเติมประการที่สอง การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับการเล่นแชร์ในภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันใช้คำเดียวกันว่า "แชร์" เช่น
แชร์แม่หม้ายแชร์แม่เหล็ก แต่จะแตกต่างกันที่สำคัญ คือ การกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชนนั้นไม่มีการเปียหรือประมูลแชร์กัน โดยกรณีนี้จะกำหนดดอกเบี้ย
หรือผลประโยชน์ตอบแทนไว้ตายตัวในระดับที่แน่นอนซึ่งมีอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย เช่นในการกู้ยืมเงิน
ของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้(พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527มาตรา 5) ลักษณะเห็นได้ชัดว่าเป็นการนำเงินที่รับจากสมาชิก
แล้วใช้เงินบางส่วนจ่ายคืนเป็นดอกเบี้ยแก่สมาชิก นายวงแชร์หรือผู้จัดก็จะรับ
ประโยชน์จากเงินส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะสมาชิกคนหลัง ๆ ที่หลงเชื่อจึงมีจำนวนเพิ่ม
ขึ้นอย่างทวีคูณ ได้นำส่งเงินเข้าเล่นแชร์หรือลงทุนลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นแชร์
ลูกโซ่หรือแชร์ปิระมิด โดยสมาชิกที่จะเสียหายมาก คือสมาชิกคนหลัง ๆ ที่เพิ่งจะรับ
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพียงเล็กน้อยแล้วแชร์เหล่านี้ล้มลง พิษณุเดช
ไชยยาศักดิ์